

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5996/2530

บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย)
จำกัด

นายเสนอ วงศ์ทรัพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383, มาตรา 391, มาตรา 574

จำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อรถก่อนโจทก์บอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 111,000 บาท
ข้อสัญญาเช่าซื้อที่ให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเสียหายเท่าจำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อน
เลิกสัญญาแก่เจ้าของ เป็นการกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้าแต่เมื่อโจทก์ไปยึดรถคืนมา
รถมีสภาพทรุดโทรมมากและโจทก์นำไปขายได้เพียง 50,000 บาท ต่ำกว่าราคาเช่า
ซื้ออย่างมาก ดังนี้โจทก์เรียกค่าเสียหายเท่ากับราคาเช่าซื้อที่ค้างชำระ จึงเป็นค่าเสียหายที่
พอสมควร

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เช่าซื้อรถแทรกเตอร์ไปจากโจทก์โดยมีจำเลยที่ ๒
เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อสองงวดติดกัน โจทก์บอกเลิก
สัญญาและยึดรถคืนมา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
๑๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์หลอกลวงขายรถเก่าสภาพชำรุดให้จำเลยที่ ๑
จำเลยที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญากับนายโอฬารผู้รับมอบอำนาจของโจทก์แล้ว โจทก์ได้

รับรถคืนไปแล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าเช่าซื้ออีกขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้น จำเลยที่ ๒ ถึงแก่ความตายโจทก์ขอถอนฟ้อง เฉพาะจำเลยที่ ๒ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ ๑ ค้างชำระค่าเช่าซื้อก่อนเลิกสัญญา ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๒๓ เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท ที่สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวข้อ ๖ ระบุว่า ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ดี ผู้เช่าซื้อ จะต้องชำระค่าเสียหายเท่าจำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนเลิกสัญญาให้แก่เจ้าของนั้นเป็นการกำหนดปรับไว้ล่วงหน้า ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อโจทก์ไปยึดรถแทรกเตอร์คันพิพาทคืนมารถมีสภาพทรุดโทรมมากอันเนื่องมาจากการใช้รถที่เช่าซื้อของจำเลยที่ ๑ และโจทก์นำไปขายได้ในราคาเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคาที่เช่าซื้อมาก พิจารณาพฤติการณ์ทางได้เสียของโจทก์แล้ว เห็นว่าโจทก์เรียกค่าเสียหายมาเท่ากับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระเป็นค่าเสียหายที่พอสมควร ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ขอให้ลดจำนวนค่าเสียหายลงนั้นฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

ศาลแพ่ง - นายสมศักดิ์ วิรุจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสรี แสงศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ